

1500896-94.2022.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500896-94.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-94.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3008534/2022 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 22834193 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCUS VINICIUS GOMES SARDINHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

MARCUS VINICIUS GOMES SARDINHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como cânhamo ou maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam patrulhamento de rotina visando coibir roubos a transeuntes e cargas na região quando avistaram o acusado na condução da motocicleta Honda/CG 160, placa GDW0G78 e, suspeitando de seu envolvimento em roubo ocorrido em data pretérita, efetuaram sua abordagem.

Realizada revista pessoal, com o acusado foi encontrada uma porção de maconha.

Indagado, ele assumiu que a substância se destinava para seu consumo pessoal.

Realizada a análise do material apreendido, o resultado foi positivo para a substância Tetrahydrocannabinol, conforme laudo de exame químico-toxicológico.

Após a citação (fls. 50) e defesa preliminar (fls. 63/8), a denúncia foi recebida. Duas testemunhas foram ouvidas. O réu foi interrogado. O Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa alegou inépcia da inicial, inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, princípio da insignificância e pediu absolvição.

Relatados, decido.

Inicialmente observo que a alegação de inépcia da inicial e inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 foram analisadas e afastadas às fls. 83.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5) e laudo químico toxicológico (fls. 17).

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial militar GIOVANNI MARIANO ARAUJO disse que estavam em operação, a motocicleta passou e possuía características semelhantes a de veículo utilizado em roubo de cigarros. Abordaram e encontraram a droga com o réu. Indagado o réu admitiu que era para seu consumo. O policial militar ALLAN MICHELOTTO BRANQUINHO disse que estavam em patrulhamento para coibir roubo. A motocicleta passou pela equipe e suas características combinavam com descrição de veículo utilizado em roubo ocorrido no dia anterior. Abordaram e encontraram droga com o réu. Indagado, o réu admitiu que era para seu consumo e que pagou R\$20,00 pela droga.

O réu disse, tanto em juízo como em solo policial, que estava na posse da droga ao ser abordado pela polícia. Afirmou ser usuário.

Como se nota, os depoimentos dos policiais militares corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais militares não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção

social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão sob a alegação de que o dano seria pessoal, visto que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pequena quantidade de droga e da declaração do acusado de que deseja ajuda para parar com as drogas, aplico a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo de duração de 30 horas a serem cumpridas no prazo de máximo de três meses.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno MARCUS VINICIUS GOMES SARDINHA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo de duração de trinta (30) horas a serem cumpridas no prazo máximo de três meses.

Após o trânsito em julgado para as partes, expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA